

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1030/2531

พนักงานอัยการจังหวัดขอนแก่น

โจทก์

นายใบ คันทาลี

จำเลย

นายใบ คันทาลี จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 218

ความว่า จำเลยฎีกา ศาลชั้นต้นสั่งว่า ฎีกาจำเลยโต้เถียงมูลพินิจในการรับฟังพยานเป็นปัญหาข้อเท็จจริงต้องห้ามมิให้ฎีกาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 218 จึงไม่รับฎีกาจำเลย

จำเลยเห็นว่า จำเลยได้ฎีกาเป็นปัญหาข้อกฎหมายว่า จำเลยมิได้กระทำความผิดข้อเท็จจริงที่ศาลล่างทั้งสองฟังมาจะปรับบทเป็นความผิดลงโทษจำเลยได้หรือไม่ และการที่ศาลล่างทั้งสองพิพากษาให้จำเลยใช้เงินแก่ผู้เสียหายนั้น เป็นการพิพากษานอกเหนือจากข้อเท็จจริงที่ปรากฏในสำนวน โปรดมีคำสั่งให้รับฎีกาของจำเลยไว้พิจารณาต่อไป

หมายเหตุ โจทก์ได้รับสำเนาคำร้องแล้ว (อันดับ 67)

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน จำเลยมีความผิดฐานฉ้อโกงประชาชนตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 343 และมีความผิดฐานจัดหางานโดยมิได้รับอนุญาตตามพระราชบัญญัติจัดหางานและคุ้มครองคนหางานพ.ศ. 2511 มาตรา 7,27 เป็นความผิดต่างกรรมกันให้ลงโทษทุกกรรมเป็นกระทงความผิดไป ความผิดฐานฉ้อโกงประชาชนให้จำคุก 2 ปี ความผิดต่อพระราชบัญญัติจัดหางาน ฯลฯ จำคุก 1 เดือน รวมจำคุก 2 ปี 1 เดือน ให้จำเลยคืนหรือชดใช้เงินจำนวน 280,500 บาทแก่ผู้เสียหาย

จำเลยฎีกา ศาลชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับฎีกาดังกล่าว(อันดับ 66)

จำเลยจึงยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 67)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว จำเลยฎีกาว่าศาลอุทธรณ์รับฟังข้อเท็จจริงคลาดเคลื่อนโดยรับฟังพยานโจทก์บางปากมาลงโทษจำเลย และว่าข้อเท็จจริงตามที่ศาลล่างทั้งสองฟังมา จะลงโทษจำเลยได้หรือไม่นั้น เป็นฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงส่วนที่ฎีกาว่าศาลล่างทั้งสองพิพากษาให้จำเลยใช้เงินแก่ผู้เสียหายเป็นการพิพากษา นอกเหนือจากข้อเท็จจริงที่ปรากฏในสำนวนนั้น ก็ไม่ได้นอกเหนือจากข้อเท็จจริงในสำนวนจึงเป็นฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงเช่นกันศาลชั้นต้นสั่งไม่รับฎีกา ชอบแล้ว ยกคำร้อง

พิเคราะห์แล้ว จำเลยฎีกาว่าศาลอุทธรณ์รับฟังข้อเท็จจริงคลาดเคลื่อนโดยรับฟังพยานโจทก์บางปากมาลงโทษจำเลย และว่าข้อเท็จจริงตามที่ศาลล่างทั้งสองฟังมา จะลงโทษจำเลยได้หรือไม่นั้น เป็นฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงส่วนที่ฎีกาว่าศาลล่างทั้งสองพิพากษาให้จำเลยใช้เงินแก่ผู้เสียหายเป็นการพิพากษา นอกเหนือจากข้อเท็จจริงที่ปรากฏในสำนวนนั้น ก็ไม่ได้นอกเหนือจากข้อเท็จจริงในสำนวนจึงเป็นฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงเช่นกันศาลชั้นต้นสั่งไม่รับฎีกา ชอบแล้ว ยกคำร้อง

(นิเวศน์ คำผอง-วิฑูรย์ ตั้งตรงจิตต์-ประวิทย์ ชัมภรัตน์)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ